

1500758-14.2019.8.26.0300

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Mariana Tonoli Angeli

Comarca: Jardinópolis

Foro: Foro de Jardinópolis

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2339217/2019 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 5396075 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2266/19/410 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2339217 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2266/19/410 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jardinópolis

Foro de Jardinópolis

1ª Vara

Praça Dr. Mario Lins, s/n., Jardinópolis-SP - cep 14680-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500758-14.2019.8.26.0300 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500758-14.2019.8.26.0300

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2339217/2019 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 5396075 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2266/19/410 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2339217 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS, 2266/19/410 - DEL.POL.JARDINÓPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Averiguado:

MARCIO VITAL DE OLIVEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Mariana Tonoli Angeli

Vistos.

I. Relatório

MARCIO VITAL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, isto porque, segundo consta na denúncia, na data de 16 de outubro de 2019, por volta das 06h45min, na Rodovia SP, km 334, 323, Centro de Progressão Penitenciária de Jardinópolis, Zona Rural, nesta cidade e Comarca de Jardinópolis, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega ao consumo de terceiro, nas dependências de

estabelecimento prisional, drogas consistentes em: 38,590g (trinta e oito gramas, quinhentos e noventa miligramas) de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como "MACONHA", acondicionadas em 50 (cinquenta) invólucros de plástico, de cores branca e preta, vedados por nós.

A denúncia foi recebida em 24 de março de 2022, às fls. 105/106.

O réu foi devidamente citado (fls. 117), e apresentou resposta à acusação às fls. 101.

Durante a instrução criminal, houve a oitiva de duas testemunhas arroladas pela acusação e, ao final, o réu foi interrogado.

Superada a fase do artigo 402 do Código de Processo Penal, em Alegações Finais, a I. Representante do Ministério Público requereu a procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 143/147).

Já a Nobre Defesa, por sua vez, requereu a desclassificação do tipo penal para o artigo 28 da Lei 11.343/06 (fls. 151/153).

É, em síntese, o relatório.

## II. Fundamentação

O pedido condenatório é procedente.

A materialidade delitiva resultou pelo Boletim de Ocorrência nº 2266/2019 às fls. 07/08; pelo Auto de Exibição e Apreensão às fls. 09/10; pela Imagem às fls. 11; pelo Laudo Pericial às fls. 26/27, bem como pela prova oral produzida nos autos.

A autoria é certa e indubitosa.

O réu, ao ser interrogado, em fase inquisitorial, respondeu que um agente penitenciário o pegou no meio de, aproximadamente, 100 presos, com apenas uma porção de maconha. Ademais, afirmou que desconhece as outras porções da droga (fls. 14). Em juízo, contou que na época em que houve o procedimento na Unidade Prisional, estava sem visitas e fazia limpeza de barracos, bem como lavagem de roupas para o pessoal que o ajudava e, como forma de pagamento, davam-lhe cigarro e itens de higienização. Explicou que um indivíduo estava lhe devendo 02 (duas) lavagens de roupas e, em determinado dia, ele lhe perguntou se era usuário de maconha, oportunidade em que afirmou, sendo assim, ofereceu-lhe uma "trouxinha" de maconha como forma de quitar sua dívida. Por não possuir condições financeiras e por não receber visitas de sua família, aceitou a droga para uso pessoal, sendo cerca de 2,5g. Na ocasião, enquanto estava no banheiro coletivo fazendo sua higienização, local em que estavam cerca de 100 pessoas, foi realizado um procedimento administrativo, oportunidade em que vários presos foram para os fundos do banheiro e um funcionário lhe abordou e encontrou a droga. Declarou, por fim, que ao chegar à Delegacia, foi apresentada grande quantidade de droga, a qual desconhece.

As testemunhas de acusação, Jeferson Barbosa da Costa e Luis Eduardo da Silva, agentes penitenciários, em fase inquisitiva, relataram, em consonância, que no dia 16/10/2019, às 06h45min, estavam presentes durante o procedimento de blitz geral. Disseram que no banheiro do alojamento H, em revista pessoal ao réu, foram encontrados dentro do bolso de sua calça, 50 (cinquenta) invólucros de substância entorpecente análoga a maconha (fls. 12 e 13, respectivamente). Em juízo, Jeferson contou que foram efetuar um procedimento de blitz geral na Unidade e, ao fazer o procedimento de retirada dos reeducandos da cela, o réu apresentou nervosismo, assim, fizeram a revista, oportunidade em que logrou êxito em encontrar 50 (cinquenta) invólucros contendo substância análoga a maconha, no bolso de sua

calça. Salientou que não se recorda se o réu disse algo a respeito da droga. Em juízo, Luis Eduardo informou que em procedimento de blitz geral na Unidade, com a finalidade de evitar o comércio de entorpecentes, telefonia celular e todos os ilícitos, entrou no alojamento, pediu para que todos saíssem do banheiro, no entanto, o réu não saiu do local. Ao verificar o que estava ocorrendo, encontrou a droga no bolso do acusado, mas não se recorda se o réu disse algo a respeito. Não soube informar com exatidão a quantidade de droga encontrada, porém, alegou que estava em pequenas porções e, por sua experiência, acredita que seja para fins de comércio, pois, se fosse para consumo pessoal, não teria dividido em porções semelhantes.

O conjunto probatório é sólido e os depoimentos dos agentes penitenciários que atuaram no caso são ricos em detalhes, formando um conjunto coerente e harmônico. A prova produzida nos autos traz a certeza da prática delitiva denunciada pelo Ministério Público.

O fato de serem as testemunhas, agentes penitenciários, por si só não desabonam seus depoimentos, pois, não possuem nenhum motivo para incriminarem o réu. Ademais, são funcionários públicos, prestaram concurso para o ingresso na carreira e, seus atos presumem-se, a princípio, legais e legítimos.

Os agentes não estão proibidos de depor sobre atos de ofício, nos processos em cuja fase extrajudicial participou, exercendo sua função. Não há necessidade, também, considerando-se a presunção relativa da legalidade do ato realizado pelo agente, de sua alegação ser ratificada por testemunha civil. A arguição de inidoneidade do agente público há de ser específica e não genérica, pois, não pode abranger indiscriminadamente toda uma categoria de pessoas, justamente por ser este agente público que tem, no exercício de sua função, presunção juris tantum de que age correta e validamente.

De mais, “o valor do depoimento testemunhal de servidores policiais – especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório – reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar – tal como ocorre com as demais testemunhas – que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.” ((STF – HC – 74.608-0 – de São Paulo – rel. Min. Celso de Mello – DJU 11.04.97, pág. 12.189)).

Outrossim, mesmo que os agentes não tenham visto o réu entregando droga a terceiro, tal fato não tem o condão de afastar sua responsabilidade criminal, vez que a figura típica capitulada no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 trata-se de um tipo misto alternativo e tem como núcleos “(...) trazer consigo (...), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”. Assim, para a caracterização do delito de tráfico, é suficiente que o agente transporte o entorpecente - o que ficou sobejamente demonstrado nos autos -, pois a consumação não exige qualquer resultado, como a venda ou a entrega efetiva ao consumo.

Sobre a comercialização de entorpecente, o entendimento majoritário: “Para a caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não é necessário que o agente seja surpreendido no exato momento em que esteja fornecendo materialmente a droga a terceira pessoa, bastando a evidência que para fins de mercancia se destina o tóxico encontrado” (TJSP – Ap. 187.915-3/2 – Rel. CRISTIANO KUNT - RT 727/478).

No que concerne à causa de aumento, as provas demonstraram que o acusado trazia consigo no Centro de Progressão Penitenciária, logo, nas dependências de estabelecimento prisional, a droga supramencionada para posterior venda, sendo de

rigor o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06.

Não paira dúvida, portanto, de que o réu trazia consigo droga, encontrada pelos agentes no bolso de sua calça, sendo certo que o entorpecente era para venda e obtenção de lucro fácil, estando à conduta subsumida na descrição típica do artigo 33, caput, da lei 11.343/06, nada levando a crer que tal droga fosse para consumo próprio, tanto pela forma em que foi encontrada, como pela quantidade.

Destarte, inexistentes causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade do denunciado ou extingue a punibilidade, reconheço a ocorrência do referido delito.

### III. Dosimetria da pena

Analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vislumbro que há situações desfavoráveis ao acusado, uma vez que apresenta circunstância desabonadora no tocante a maus antecedentes, conforme F.A. às fls. 80/94, motivo pelo qual fixo a pena 1/6 acima do mínimo legal, perfazendo-se em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Em segunda fase, observo a presença da causa agravante prevista artigo 61, inciso I, do Código Penal, no que diz respeito à reincidência, com base na Certidão às fls. 95/99, motivo pelo qual agravo em 1/6 o quantum supramencionado, resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, fixados no piso legal.

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição, no entanto verifico a presença da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, razão pela qual elevo a pena em 1/6, tornando-a em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Por isso, torno a pena definitiva em 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no piso legal.

O único regime que se amolda à ressocialização do réu, considerando-se a gravidade do delito praticado e sua reincidência é, inicialmente, o fechado, conforme previsão do artigo 2º, parágrafo 1º, da Lei 8.072/90, introduzido pela Lei 11.464/07.

Diante do que dispõe o artigo 44, inciso III, do Código Penal, é possível verificar que o acusado não faz jus à substituição, pois a pena restritiva de direitos não seria suficiente aos desideratos de prevenção e repressão do delito. O tráfico de entorpecentes é um cancro a ser extirpado do organismo social. Sabe-se, da experiência profissional, que grande parte dos crimes contra o patrimônio e contra a pessoa decorre do envolvimento dos seus autores com tóxicos. E é notório, ainda, que a desgraça tem acometido inúmeras famílias, por obra da mercancia dessas substâncias. A isto a Justiça precisa responder de forma efetiva, "conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime" (artigo 59 do Código Penal).

Assim, vejo empeco insuperável à substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito (artigo 44, inciso III, do Código Penal). Assim como o direito a suspensão do processo prevista no artigo 77 do Código Penal.

### IV. Decisão

À evidência do exposto, julgo PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de CONDENAR o acusado MARCIO VITAL DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, caput, e artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.434/06, à pena de 07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa, fixados no piso legal.

Expeça-se mandado de prisão.

Em face da condenação arcará o réu com o pagamento das custas, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária.

Autorizo a incineração da droga apreendida, nos termos do art. 58, § 1º, cumulado com o art. 32, § 1º, ambos da Lei nº 11.343/06, guardando-se apenas o suficiente para eventual contraprova, que deverá ser destruída após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral para os fins do artigo 15, III, da Constituição Federal.

P. I. C.

Jardinópolis, 28 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA